....., ngày tháng năm

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân .....

Người kháng cáo: ……..

Địa chỉ: ……..

Là: ……..

Kháng cáo: Bản án sơ thẩm...

Lý do của việc kháng cáo:

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

1……

2……

3……

4……

Người kháng cáo

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-17/240

Khoảng 21h ngày 22/12/2004, cháu Phan Thị Hiệp sinh năm 1990, ngụ tại 523 Bis Trịnh Đình Trọng, phường 119, quận T điều khiển xe đạp chở bạn tên là Dung đến đường Lạc Long Quân thuê truyện. Khi quay về đến chợ Bình Phú gần ngã ba Lạc Long Quân - Trịnh Đình Trọng thì bị hai thanh niên là Đào Cẩm Bảo (sinh năm 1982) và Huỳnh Minh Ngọc (sinh ngày 28/12/1986) đi trên xe Ware biển số 52K6 -1250 do Đàm Cẩm Bảo điều khiển, từ phía sau chạy lên kè sát vào bên trái cháu Hiệp để Ngọc dùng tay phải giật sợi dây chuyền trên cổ cháu Hiệp. Sau khi bị cướp giật xong bọn chúng bỏ chạy và bị quần chúng bắt giữ giao cho Công an phường 100 Quận A.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bảo và Ngọc về tội "Cướp giật tài sản" và ra quyết định tạm giữ chiếc xe máy mang biển kiểm soát 52K6 - 1250; ra lệnh tạm giam Bảo, Ngọc với thời hạn 3 tháng.

Tại cơ quan công an, Bảo khai: ngày 22/12/2004, Bảo mượn xe máy của Nguyễn Văn Cường (mang biển số 64K2 - 1144) rủ Huỳnh Minh Ngọc đi cướp giật. Trước khi đi Bảo tháo biển xe của Cường và thay biển số 52K6 - 1250 vào. Trước đó khoảng 10 ngày (ngày 12/12/2004), Bảo cùng một số bạn là Khương Bá Hải, Nguyễn Thị Thuỳ Trang, Trương Công Định cùng ngồi ăn chè ở số 314 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận B. Bảo hỏi mượn xe honda của Định để sang Quận C chở bạn gái tên Tuyết cùng đến chơi. Định cho biết là xe khó chạy nên không đưa Bảo mượn. Khương Bá Hải thấy vậy đã cho Bảo mượn xe mang biển số 52K6 - 1250, Bảo chở Trang cùng đi sang Quận C nhưng không gặp được Tuyết, Bảo chở Trang về quán chè. Sau khi Trang xuống xe đi vào quán chè, Bảo đã điều khiển xe chạy ra chợ Tân Thành, Quận B bán cho một người đàn ông không quen được 1.500.000đ. Đồng thời Bảo lấy biển số xe 52K6 - 1250 mang về nhà cất và tiêu xài hết số tiền trên.

Cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh thấy lời khai trên của Bảo có căn cứ nên đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bảo về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 140 BLHS.

Câu hỏi 1(1 điểm): Anh chị có nhận xét gì về các hoạt động tố tụng mà Cơ quan điều tra đã tiến hành?